بعد ما طاف لعمرته كله او اكثره فسد حجه دون عمرته) لاداء ركنها قبل الجماع (وسقط عنه دم القران) لفساد حجه الذى باجتماعه معها كان قرانا (وعليه دمان) اى لجنايته المتكررة حكما (دم لفساد الحج) اى للجماع قبل الوقوف المؤدى الى فساد الحج (ودم للجماع فى احرام العمرة) لعدم تحلله عنها (وعليه قضاء الحج فقط) اى لصحة عمرته كما فى البدائع (وان جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق) اى ولو بعرفة (لم يفسد الحج ولا العمرة) لادراك ركنهما (ولا يسقط عنه دم القران) اى لصحة أدائهما حيث أتى بأركانهما لكن عليه بدنة للحج وشاة للعمرة (ولو لم يطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف فعليه بدنة للحج) اى للجناية عليه (وشاة لرفض العمرة وقضاؤها ولو طاف القارن) اى طواف الزيارة (قبل الحلق ثم جامع فعليه شاتان) بناء على وقوع الجناية على احرامه لعدم تحلل الاول المرتب عليه تحلل الثانى

﴿ فصل ولو جامع مرارا قبل الوقوف فى مجلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة فعليه دم ﴾ اى واحد (وان اختلف المجالس) اى مع واحد أو مع جماعة (يلزمه لكل مجلس) ولو تعدد فيه الجماع (دم على حدة) اى عندهما وقال محمد عليه دم واحد فى تعدد المجالس أيضا ما لم يكفر عن الاول على ما فى المبسوط والبدائع (ولو جامع فى مجلس آخر ونوى به رفض الفاسدة فعليه دم واحد) اى فى قولهم جميعا كما ذكره فى البدائع والفتح وغيرهما ولا شئ عليه بالجماع الثانى على ما فى قاضيخان وخزانة الاكمل (وكذا لو تعددا الجماع) اى بعد الاول بقصد الرفض فيه دم واحد) كما فى الفتح (ولو فى مجالس أو مع نسوة على ما فى البحر الزاخر واما ما فى النخبة من انه لو جامع ثانيا فعليه شاة اذا لم يرد بالجماع الاول رفض الاحرام فلا طائل تحته لعدم الاحتياج الى تقييد ارادة الرفض فى الجماع الاول لتصريحهم بأنه اذا نوى الرفض فى الثانى فعليه جزاء واحد هذا وما يلزمه الفساد والدم على الرجل مثله على المرأة وان كانت مكرهة اونائمة اوناسية وانما يتنفى بذلك الاثم واذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج قال فى البدائع لا ترجع عليه ولم يذكر خلافا وقال فى خزانة الاكمل والفتح عن ابن شجاع لا ترجع وعن القاضى أبى حازم ترجع

﴿ فصل وان جامع بعد الوقوف بعرفة ﴾ أى ولو ساعة (قبل الحلق) أى ولو حال الوقوف (وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره) أى بأن طاف منه أربعة أشواط (لم يفسد حجه) أى لاداءه الركن الاعظم الذى لا يفوت الا بفوته وهو الوقوف لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة (وعليه بدنة) أى لجماعه قبل الحلق لانه لما سوغ له فى أمر الفساد عظم له فى أمر الجناية تأكيدا للمحافظة (سواء جامع عامدا اوناسيا) أى فانه عليه بدنة كما فى عامة الكتب وذكر الحدادى فى شرح القدورى ناقلا عن الوجيز انه انما تجب البدنة اذا جامع عمدا اما اذا جامع ناسيا فعليه شاة انتهى وهو خلاف ما فى المتاهير من الروايات حيث لا فرق بين الناسى والعامد فى سائر الجنايات وقد صرح قاضيخان بقوله ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا فسد حجه وعليه حزور جامع ناسيا أو عامدا (ولو جامع بعد طواف الزيارة كله او اكثره قبل الحلق فعليه شاة) كذا فى البحر الزاخر وغيره ولعل وجهه ان تعظيم الجناية انما كان مراعاة لهذا الركن وكان مقتضاه ان يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق قبل الطواف الا انه سوغ فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفا على أداء الطواف بالنسبة الى الجماع وسيأتى لهذا مزيد تحقيق فى جماع القارن بعد الحلق قبل الطواف (ولو جامع بعد الطواف والحلق لا شئ عليه) اى ولو قبل السعى خلافا للشافعى فانه عنده من اركان الحج حتى لا يجوز له حينئذ عقد النكاح (ولو

الشهداء دعاء من اتاك لرحمتك راجيا وعن وطنه نائيا ولنسكك مؤديا ولقرائضك قاضيا ولكتابك تاليا ولك داعيا ولقلبه شاكيا ولذنبه خاشيا ولحظه مخطأ ولرهنه مغلقا ولنفسه ظالما وبجرمه عالما دعاء من جمت عيوبه وكثرت ذنوبه وتصرمت آماله وبقيت آثامه وأسبلت دمعته وانقطعت مدته دعاء من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لمأموله من الخيرات معطيا سواك ولا لكسره جابرا الا أنت يا مولاى دعوتك دعوة من لا يجد لنفسه مصلحا الا انت ولا لضعفه مقويا سواك ولا